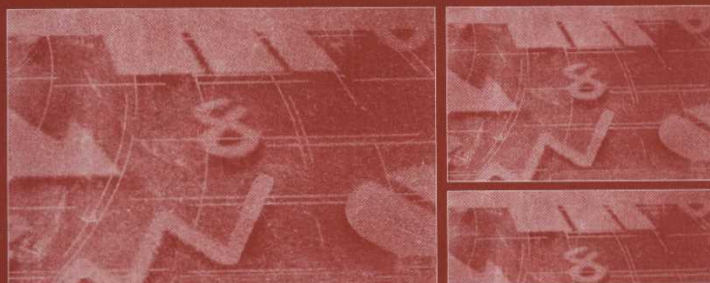


Cuestiones Contables Fundamentales

Enrique Fowler Newton

5^a Edición •



LA LEY

CAPÍTULO 13

LA “NIIF PARA LAS PYMES”

13.1. INTRODUCCIÓN

En julio de 2009, el IASB emitió un juego diferenciado de NC al que denominó:

IFRS for SMEs. International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMES)

Su traducción oficial al español fue publicada por la Fundación IFRS con el título:

NIIF para las PYMES. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES)



Ambas publicaciones (así como sus fundamentos y cierto material ilustrativo) pueden consultarse o bajarse sin cargo desde <http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm>.



Algunas observaciones al empleo de la expresión “NIIF para las PYMES”:

- a) en español, las siglas (como *PYME*) no deben escribirse en plural(l);
- b) la palabra “pyme” ha sido incorporada al DRAE(2);
- c) no se advierte ninguna razón para preceder “PYMES” con la palabra “las” que da idea de “todas” y no figura en el original en inglés.

(1) Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia Española, 2005, entrada correspondiente a la palabra *sigla*, numeral 3 (*plural*).

(2) Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, <http://www.rae.es>.

Como traducción, habríamos preferido “NIIF para pymes” Más adelante veremos que la denominación en inglés también es inadecuada porque:

- a) este juego de NC es, en realidad, “para entidades sin obligación pública de rendir cuentas”;
- b) puede haber entidades sin esa obligación pública que sean grandes de tamaño, así como entidades pequeñas que la tengan.



Pese a lo indicado, en nuestros libros usamos la expresión “NIIF para las PYMES” (entre comillas) para que no queden dudas de que nos referimos al pronunciamiento del IASB.

En este capítulo analizaremos las principales características de tal pronunciamiento.



Los componentes de la “NIIF para las PYMES” que tratan cuestiones específicas se estudian en *Contabilidad Superior*, sexta edición, La Ley, 2010.

13.2. ANTECEDENTES GENERALES Y EMISIÓN

En el capítulo 10, objetamos la emisión de NC diferenciadas pero enunciamos los principales argumentos de quienes abogan por la sanción de ese tipo de regulaciones para su aplicación por entidades de menor tamaño o que no tengan una responsabilidad pública de rendir cuenta.

Las discusiones vienen de décadas atrás. Los argumentos que se han esgrimido en ellas y que nos parecen más relevantes han sido considerados en la sección 10,10.



En las páginas 561-566 de la cuarta edición de este libro (La Ley, 2005) resumimos las discusiones habidas en los Estados Unidos hasta 2005 y la propuesta contenida en un informe de 2000 presentado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes a la Conferencia de 2000 de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

En abril de 1998, el IASC inició un proyecto sobre la cuestión, pero no arribó a ninguna conclusión.

En julio de 2000, el representante de ese organismo en uno de los grupos de trabajo de la UNCTAD informó que el Comité no planeaba emitir, en el futuro previsible, NIC para pymes (3).

(3) Informe de la UNCTAD, párrafo 41.

No obstante, en la última declaración que emitió la IASC antes de su disolución (4), se indicaba que:

- a) en los años previos, la Junta del IASC había detectado varios indicadores de la existencia de una fuerte demanda sobre la aplicación de NC de información para empresas pequeñas;
- b) esto se había notado primero en países en vías de desarrollo o en transición hacia economías de mercado;
- c) gente de esos países había comentado que las NIC se habían vuelto cada vez más complejas por haberse centrado en las necesidades de las más grandes compañías multinacionales y de los usuarios situados en los mayores mercados de capitales;
- d) también había demandas de ese tipo en los países desarrollados;
- e) había negocios pequeños interesados en aplicar las NIC para lograr comparabilidad con los negocios más grandes;
- f) el IASC reconocía que podían existir argumentos para tener NC diferentes para negocios pequeños y grandes, lo que ya existía en el Reino Unido;
- g) también consideraba que:
 - 1) raramente podrían encontrarse argumentos a favor del establecimiento de diferencias en las normas de reconocimiento y medición para negocios grandes y pequeños;
 - 2) en cambio, podía haberlos respecto de las normas de exposición;
- h) también podría ayudarse a los negocios pequeños produciendo material explicativo y orientativo y, tal vez, formatos estándar;
- i) el IASB debería considerar las posibilidades indicadas.

Apenas instalado, el IASB encaró el proyecto que culminó con la emisión de la “NIIF para las PYMES” Lo hizo siguiendo los procedimientos establecidos para la emisión de los componentes de las NIIF y contando con la opinión favorable de los fideicomisarios de la IASCF (actual Fundación IFRS) y del (-omite Asesor.



Los detalles pueden encontrarse en los fundamentos de las conclusiones de la “NIIF para las PYMES”

13.3. SU EMISIÓN FRENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA IASCF

La Constitución de la IASCF (hoy, IFRS Foundation) que estaba vigente cuando se aprobó la “NIIF para las PYMES” mencionaba, como primer objetivo de esa organización el de:

(4) Statement by (he Board of the IASC, diciembre de 2000.

(...) desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas (5).

Quienes aprobaron la “NIIF para las PYMES” afirman que la expresión “un único conjunto” significa que todas las entidades que estén en circunstancias similares deberían seguir las mismas normas. A nuestro juicio, esta es una interpretación retorcida de la Constitución de la IASCF porque dos conjuntos de normas no constituyen “un único conjunto”

Por lo tanto, coincidimos con Leisenring en que la sanción de la “NIIF para las PYMES” es incoherente con la citada Constitución (6).

13.4. INEXISTENCIA DE UN MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

No existe un MC de la “NIIF para las PYMES” El IASB las desarrolló mediante:

- a) la extracción de los conceptos fundamentales del MC de las NIIF y de los principios y guías obligatorias relacionadas con ellas;
- b) la consideración de las modificaciones que se consideraron apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y de evaluaciones de costo/beneficio (7).

En cambio, fundamentó la decisión de no elaborar un MC de la “NIIF para las PYMES” de este modo:

El Consejo rechazó la alternativa “del nuevo comienzo” porque dicho enfoque podría haber resultado en diferentes objetivos de los informes financieros, diferentes características cualitativas de la información financiera, diferentes definiciones de los elementos de los estados financieros y diferentes conceptos de reconocimiento y medición. El Consejo concluyó que el enfoque “del nuevo comienzo” sería costoso en tiempo y dinero y, finalmente, inútil. Esto es así porque, en la opinión del Consejo, hay suficiente convergen-

(5) Constitución de la IASCF (2005, modificada en 2007 y 2009), párrafo 2(a).

(6) *NIIF para las PYMES*, párrafo OC6.

(7) *Ibíd.*, párrafo FC95.

cia en las necesidades de los usuarios con respecto a los estados financieros con propósito de información general de entidades con obligación pública de rendir cuentas y sin ella.

Nos parece que la última frase de la transcripción está en contradicción con:

- a) el argumento de que los usuarios de las entidades a las que está dirigida la “NIIF para las PYMES” tendrían necesidades de información diferenciadas;
- b) la posibilidad, citada en la frase anterior, de que un MC de la “NIIF para las PYMES” enuncie objetivos de los estados financieros, cualidades de la información financiera, definiciones de elementos y conceptos de reconocimiento y medición distintos a los enunciados en el MC de las NIIF.

13.5. COMPONENTES

La “NIIF para las PYMES” se presenta en un único pronunciamiento, cuya parte normativa figura en 35 secciones y un glosario, que ocupan 220 páginas, de las que 205 corresponden a material normativo (8).

La sección 1 se refiere al concepto de “PYMES” utilizado en la norma;

La 2 contiene conceptos y principios generales referidos a cuestiones que normalmente aparecerían en un MC;

Las restantes:

- a) fijan reglas sobre cuestiones específicas de reconocimiento, medición y exposición contable;
- b) están divididas en párrafos de igual autoridad, salvo por lo que sigue;
- c) contienen, en algunos casos, guías de implementación sin carácter normativo.

13.6. ALCANCE PRETENDIDO

La denominación del pronunciamiento bajo análisis conduce a la suposición de que se lo elaboró pensando en su aplicación por parte de emisores de estados financieros que cumplan alguna condición relacionada con sus tamaños (pequeño, mediano). Por otra parte, la palabra *pyme* tiene, según el DRAE, el siguiente significado:

(8) Los números corresponden al texto original en inglés.

Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación.

Sin embargo, el IASB elaboró la “NIIF para las PYMES” con la intención de que alcancen a los emisores de estados financieros de propósito general que no tengan la *obligación pública de rendir cuenta* (9). Se considera que una entidad la tiene cuando:

- a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público; o
- b) está en proceso de emitir esos instrumentos para su negociación en un mercado público; o
- c) uno de sus negocios principales es el mantenimiento de activos en una capacidad fiduciaria para un grupo amplio de terceros (10).

Ejemplos de entidades del último tipo; bancos, cooperativas de crédito, compañías aseguradoras, agentes de bolsa y fondos de inversión.

Esto implica que la denominada “NIIF para las PYMES” es en realidad una “NIIF para entidades sin obligación pública de rendir cuenta” El IASB informó que utilizó la expresión entrecomillada en primer término debido a su reconocimiento universal. El argumento nos parece falaz porque dicho reconocimiento existe pero con referencia al significado que el término tiene para la RAE o a conceptos parecidos.



En el resto del capítulo, y salvo que el contexto indique otra cosa, las referencias que hagamos a “PYMES” deben entenderse hechas a las entidades sin obligación pública de rendir cuenta.

El IASB estima que las entidades para las que fue diseñada la “NIIF para las PYMES” representan el 95 por ciento de todas las empresas alrededor del mundo.

13.7. APLICACIÓN LOCAL

Como en el caso de las NIIF, son los organismos emisores de NC locales o regionales los que deben definir si requerirán o aceptarán que determinados emisores de estados financieros apliquen la “NIIF para las PYMES”

(9) Ibídem, párrafos 1.1 y 1.2.

(10) Ibídem, párrafo 1.3.

Como este pronunciamiento fue diseñado pensando en entidades que no tengan obligación pública de rendir cuenta, un organismo local o regional no debería requerir o admitir su aplicación a un emisor que tenga tal obligación. Si esto ocurriera, tal aplicación entraría en conflicto con la propia “NIIF para las PYMES” pues esta establece que en los estados financieros no debe decirse que éstos fueron preparados de acuerdo con aquéllas, aunque efectivamente se las hubiere aplicado (11).

13,8. MATERIAL ACOMPAÑANTE

El material acompañante de la “NIIF para las PYMES” incluye:

- a) un prólogo;
- b) las guías y ejemplos que aparecen dentro de las secciones 21, 22 y 23 del pronunciamiento;
- c) una *tabla de derivación*, que permite relacionar cada sección de la “NIIF para las PYMES” con los componentes correlativos de las NIIF que se utilizaron como fuentes;
- d) estados financieros ilustrativos;
- e) una lista de verificación del contenido de la información complementaria preparada aplicando estas NC;
- f) la lista de los votantes a favor (trece) y en contra (uno: James Leinsening);
- g) sus respectivos fundamentos.

13,9. EL GRUPO DE IMPLEMENTACIÓN PARA PYMES

Existe un SME Implementation Group (*SMEIG*, Grupo de Implementación para PYMES), que:

- a) considerará los problemas de aplicación de la “NIIF para las PYMES”;
- b) desarrollará guías bajo la forma de *preguntas y respuestas*;
- c) efectuará recomendaciones al IASB sobre la necesidad de hacer cambios a las normas, teniendo en cuenta:
 - 1) los problemas de implementación que no pueden resolverse mediante preguntas y respuestas;

(11) *Ibidem*. párrafo 1.5.

- 2) los cambios habidos en las NIIF desde la emisión o última actualización de la “NIIF para las PYMES” (12).

Estaba previsto que el grupo fuera integrado con no menos de 12 y no más de 20 miembros no remunerados, a ser nombrados por los fideicomisarios de la Fundación IFRS, con sujeción a ciertos requisitos (13). Sin embargo, a comienzos de 2011 tiene 22 integrantes (14).

También podrá contar con observadores, con voz pero sin voto (15).

Para la confección de las preguntas y respuestas existen ciertas reglas. Si cuatro o más miembros del IASB objetan un consenso del SMEIG, se requiere la aprobación del Consejo (16).

Los textos finales de las preguntas y respuestas se publicarán en la Internet (17).

13.10. OTRAS CUESTIONES REFERIDAS A LA “NIIF PARA LAS PYMES” COMO PRODUCTO

A) AUTOSUFICIENCIA

A diferencia del borrador de norma, la “NIIF para las PYMES” es autosuficiente, en el sentido de que no condene referencias cruzadas a las NIIF, salvo dos que permiten aplicar las reglas de reconocimiento y medición contable de instrumentos financieros contenidas en la NIC 39 en reemplazo de las incluidas en las dos secciones de la “NIIF para las PYMES” que se refieren a esos elementos de los estados financieros (18).

B) AUSENCIA DE INTERPRETACIONES

No está prevista la emisión de interpretaciones de la “NIIF para las PYMES” que por otra parte incorporan los conceptos contenidos en varias interpretaciones de las NIIF.

En cambio, se publicarán “preguntas y respuestas” (sin fuerza normativa), según lo que expusimos en la sección 13,9.

(12) IASCF, *Terms of Reference and Operating Procedures for the SME Implementation Group*, 2010, párrafo 9.

(13) *Ibidem*, párrafos 11-12.

(14) Entre ellos, dos argentinos: Hernán Casinelli y Jorge José Gil.

(15) *Terms of Reference*, párrafo 13.

(16) *Ibidem*, párrafos 19-31.

(17) *Ibidem*, párrafo 32.

(18) NIIF para las PYMES, párrafos 11.2 y 12.2.

c) CLARIDAD

La “NIIF para las PYMES” es de fácil lectura.

d) MODIFICACIONES

El IASB considera que necesitará actualizar el texto de la “NIIF para las PYMES” después de los dos primeros años de experiencia (2010-2011). Se supone que el proceso comenzará en 2012 y culminará en 2013, para que los cambios entren en vigencia en 2014.

Luego, se harán revisiones cada tres años, aproximadamente.

En octubre de 2010 se difundieron unas correcciones editoriales al texto de la “NIIF para las PYMES” (una especie de *e de erratas*).

Coherentemente, los cambios que en los intervalos se hagan a las NIIF no serán trasladados automáticamente a la “NIIF para las PYMES” (19).

e) IDIOMAS Y TRADUCCIONES

En esta materia, vale lo expuesto para las NIIF en el capítulo anterior.

A diciembre de 2010 se habían completado nueve traducciones.

La efectuada al idioma español incluye al material acompañante.

f) DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor sobre la “NIIF para las PYMES” pertenecen a la Fundación IFRS, pero ésta permite el acceso gratuito al pronunciamiento y a su material acompañante.

13,11. APLICACIÓN INICIAL

No hay normas especiales para la aplicación inicial de la “NIIF para las PYMES”

13,12. CALIDAD

En un primer análisis, consideramos que la “NIIF para las PYMES” no es de alta calidad, porque:

(19) NIIF para las PYMES, párrafo P17.

- a) fue elaborada partiendo de las NIIF que, por lo indicado en la sección 12,7, nos merecen la misma calificación;
- b) incluye simplificaciones en materia de medición contable.

Como aspecto positivo, señalemos que el número de alternativas aceptadas en la “NIIF para las PYMES” es inferior al previsto en las NIIF, aunque esto se logró en muchos casos eliminando la alternativa más compleja, aunque fuere mejor que la adoptada.

Lamentablemente, una de esas alternativas es la de aplicar la NIC 39 para los instrumentos financieros, lo que a su vez abre la posibilidad de ejercerla denominada *opción del valor razonable* para cada uno de ellos en forma individual, lo que lleva la posibilidad de manipulación de la información contable a un nivel extremo.



Describimos la OVR y su versión NIIF en las páginas 275-277 de *Contabilidad Superior*, sexta edición, La Ley, 2010.

13.13. ACEPTACIÓN

En septiembre de 2010, Paul Pacter informó que en 66 jurisdicciones se habían adoptado la “NIIF para las PYMES” o existían planes para hacerlo dentro de los siguientes tres años, con diversas modalidades (20).



El caso argentino será tratado en el capítulo 14.

Se conocen proyectos locales de NC basados en la “NIIF para las PYMES” pero no idénticos a ella.

13.14. RESUMEN

La “NIIF para las PYMES” fue emitida por el IASB en julio de 2009. Pese a su denominación, está pensada para entidades sin obligación pública de rendir cuenta. Se estima que éstas constituyen el 95 por ciento de las empresas en el mundo.

Su emisión parece contrariar a la Constitución de la IASCF vigente cuando se las sancionó, ya que ésta habla del desarrollo de un “único conjunto” de normas contables de carácter global.

La “NIIF para las PYMES” no tiene un MC. El IASB las desarrolló mediante:

(20) <http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/2E9A6554-83FD-4B50-9D34-3822374F059CC/presentationAdoptionandImplementationSMEs.pdf>.

- a) la extracción de los conceptos fundamentales del MC de las NIIF y de los principios y guías obligatorias relacionadas con ellas;
- b) la consideración de las modificaciones que se consideraron apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y de evaluaciones de costo/beneficio.

Su parte normativa ocupa poco más de 200 páginas de fácil lectura y está dividida en 35 secciones y un glosario y acompañada con diversos materiales.

Como la “NIIF para las PYMES” fue diseñada pensando en entidades que no tengan obligación pública de rendir cuenta, un organismo local o regional no debería requerir o admitir su aplicación a un emisor que tenga tal obligación. Si esto ocurriera, tal aplicación entraría en conflicto con la propia “NIIF para las PYMES”

Un Grupo de Implementación considerará los problemas de aplicación de la “NIIF para las PYMES” desarrollará guías no obligatorias bajo la forma de *preguntas y respuestas* (para cuya elaboración y aprobación hay un reglamento) y efectuará recomendaciones al IASB sobre la necesidad de hacer cambios a las normas.

No está prevista la emisión de interpretaciones de la “NIIF para las PYMES”

Consideramos que la “NIIF para las PYMES” no es de alta calidad, porque fue elaborada partiendo de las NIIF (que a nuestro juicio tampoco lo son) y porque incluye simplificaciones en materia de medición contable. El número de alternativas aceptadas en la “NIIF para las PYMES” es inferior al previsto en las NIIF pero esto se logró en muchos casos eliminando la alternativa más compleja, aunque fuere mejor que la adoptada.

El pronunciamiento ya ha sido adoptado en algunos países.

13,15. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.
 - a) La “NIIF para las PYMES” es el componente de las NIIF que se refiere a la presentación de estados financieros de las entidades sin obligación pública de rendir cuenta.
 - b) La “NIIF para las PYMES” es un pronunciamiento que el IASB elaboró sobre la base de un MC especialmente diseñado al efecto.
 - c) La “NIIF para las PYMES” no contiene referencias a las NIIF.

2. Explique qué es, para el IASB, una entidad con obligación pública de rendir cuenta.
3. Indique qué carácter tendrán las “preguntas y respuestas” que en el futuro elabore el SMEIG.
4. El autor de este libro considera que la “NIIF para las PYMES” no es de “alta calidad” Indique cuál es su argumento principal.

13,16. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Incorrecto. El cuerpo normativo que se propone en la “NIIF para las PYMES” es independiente de las NIIF.
b) Incorrecto. No se diseñó ningún MC específico.
c) Incorrecto. Hay dos que permiten aplicar las reglas de reconocimiento y medición contable contenidas en la NIC 39 en reemplazo de las incluidas en las dos secciones de la “NIIF para las PYMES” que regulan el tratamiento contable de los instrumentos financieros.
2. Se considera que una entidad tiene tal obligación cuando:
 - a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público; o
 - b) está en proceso de emitir esos instrumentos para su negociación en un mercado público; o
 - c) uno de sus negocios principales es el mantenimiento de activos en una capacidad fiduciaria para un grupo amplio de terceros.
3. Tendrán carácter de guía (no normativa).
4. El argumento principal es que la “NIIF para las PYMES” se basa en las NIIF, que tampoco son (en opinión del autor) de alta calidad.